



Cour V

Arrêt du

Composition

(président du collège),
, juges,
, greffier.

Parties

A. _____, né le (...),
, représenté par _____,
(...),
recourant,

contre

aux migrations (_____),
Quellenweg 6, 3003 _____,
autorité inférieure.

Objet

(non-entrée en matière / _____ tiers sûr) et renvoi ;
décision du _____ du _____ / N (...).

Faits :

A.

A. _____ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d' _____ en _____ le _____.

Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.

B.

Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté l' _____ le _____ et est entré en _____ le _____ suivant.

C.

Le _____, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d' _____ en _____ le _____ et y avait obtenu une protection le _____.

D.

Le _____, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de _____ au CFA de C. _____, auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d' _____.

E.

Le requérant a été entendu sommairement par le _____ en date du _____. Il a notamment déclaré être d'ethnie hazâra et être né en _____ le (...), expliquant que la date du (...) indiquée sur sa fiche de données personnelles résultait d'une erreur de conversion de sa part à partir du calendrier persan. Il aurait selon lui (...) ans, précisant ne pas en être certain et avoir des difficultés avec les dates. Son certificat de naissance serait en mains de sa famille en _____. Il n'aurait pas réussi à se le faire transmettre en raison de problèmes relationnels avec celle-ci. Il n'aurait pas de « tazkira » (carte d'identité afghane).

Il a expliqué avoir faussement indiqué aux autorités grecques être âgé de (...) ans, ce qui devait, selon lui, lui permettre de bénéficier de meilleures conditions d'accueil que celles réservées aux requérants d' _____ mineurs. Les autorités grecques auraient donc enregistré une date de naissance fictive au (...).

Le requérant aurait vécu plusieurs mois dans le camp de [Party] avant d'obtenir l' [Address]. Il aurait ensuite été hébergé pendant environ cinq mois dans un hôtel à [Party], avec d'autres réfugiés. Il aurait fait des démarches en vue d'ouvrir un compte bancaire et aurait obtenu un permis de travail. Il se serait ensuite retrouvé sans logement. Ne trouvant pas de travail et ne bénéficiant plus d'aides financières, il aurait vécu dans la rue pendant environ deux mois, en se procurant de la nourriture auprès d'associations caritatives. Le [Date], il aurait rallié la [Address] par avion.

Il a précisé que lorsqu'il vivait dans le camp de [Party], il avait été attaqué par trois personnes munies de barres de fer, qui l'auraient battu et violé. Il se sentirait très mal depuis cet événement. Il aurait des insomnies, aurait perdu l'appétit et serait « en miettes » moralement. Il suivrait une thérapie psychiatrique hebdomadaire et aurait reçu des médicaments, notamment des somnifères et un « traitement pour retrouver l'appétit ».

L'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en [Address], ce pays ne respectant selon lui pas les droits fondamentaux des réfugiés. Il a décrit son séjour en [Address] comme un « trou noir », en raison de tout ce qu'il y aurait subi.

F.

Le [Date], le [Party] a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, sous la garantie d'un hébergement et d'une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné.

Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le [Date]. Elles ont toutefois précisé que l'intéressé était enregistré, en [Address], avec une date de naissance différente, à savoir le (...), et que par conséquent la [Address] n'avait pas à fournir les garanties requises par la [Address], puisqu'il était désormais majeur. Elles ont confirmé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en [Address] le [Date] et bénéficiait d'un permis de résidence dans ce pays valable du [Date] au [Date].

G.

Le [Date], le [Party] a mandaté le [Party] (ci-après : [Party]) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.

H.

Le [Date], le [Party] a transmis son rapport au [Party], résultant

[REDACTED]

d'un examen clinique et d'examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno-claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l'intéressé était probablement âgé de (...) à (...) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (...) ans, et il était exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans, soit (...) ans et (...) mois, comme il l'affirmait.

I.

Par courrier du [REDACTED], le [REDACTED] a communiqué au requérant qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et lui a fait savoir qu'il serait inscrit dans le système d'enregistrement [REDACTED] comme né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en [REDACTED]). Il a observé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un quelconque document d'identité et que l'expertise réalisée excluait formellement sa minorité.

J.

Le représentant juridique du requérant a répondu par courrier du [REDACTED]. Il a affirmé que l'expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu'un indice en défaveur de la minorité de l'intéressé, le test osseux ne permettant pas d'arriver à une conclusion claire dès lors que le requérant ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Le résultat de cette expertise devait être interprété à la lumière du parcours de vie de l'intéressé, qui a indiqué avoir commencé à travailler à l'âge de neuf ans et avoir donné des cours de (...), ce qui impliquait un développement précoce de ses muscles et de ses os, voire de l'usure de sa dentition « à cause de la pression du poids exercé sur sa mandibule ». Une appréciation générale ne permettrait donc pas de le considérer comme majeur, de sorte qu'il devrait être considéré comme mineur pour la suite de la procédure.

K.

Le lendemain, le [REDACTED] a modifié la date de naissance du requérant dans [REDACTED], fixant celle-ci au (...), avec mention du caractère litigieux de cette inscription.

L.

Par courrier du [REDACTED] au [REDACTED], le mandataire du requérant a rappelé que ce dernier avait été agressé sexuellement en [REDACTED], ce qui lui avait causé des traumatismes psychologiques. L'intéressé lui aurait confié ne pas se sentir bien du tout, le souvenir de cet événement l'empêchant de

[Redacted]

dormir et le laissant dans un état d'angoisse permanent. Il serait de plus paniqué à l'idée d'un retour en [Redacted] car il craindrait de devoir revivre cette expérience.

M.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Des formulaires médicaux « F2 » des [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted], [Redacted] et [Redacted] ont également été transmis au [Redacted].

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted] Le médecin signataire des formulaires a, de manière constante, indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adresser le requérant à un spécialiste.

Un rapport radiologique du [Redacted] a encore été déposé. Il en ressort que l'intéressé ne présentait ni fracture, ni luxation à l'épaule gauche.

N.

Par courriel du [Redacted] adressé à son représentant juridique, le [Redacted] a invité le requérant à se déterminer sur un renvoi en [Redacted], où il avait obtenu une protection. Il l'a en outre prié de lui transmettre toute information d'ordre médical déterminante.

O.

Le représentant de l'intéressé a pris position par courrier du [Redacted]. En son nom, il s'est opposé à un renvoi en [Redacted], en faisant valoir, d'une part, les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et dans lesquels il se trouverait à nouveau en cas de retour, et, d'autre part, l'agression dont il y aurait été victime et les conséquences de cet événement sur son psychisme. Il a en outre fait valoir « son état de santé psychique délicat », expliquant ne pas avoir reçu de traitement adéquat en [Redacted] et n'avoir consulté une psychiatre en [Redacted] que récemment, de sorte qu'il conviendrait d'attendre le dépôt d'un rapport

médical complet. Il a joint des échanges de courriels avec les médecins du requérant.

P.

Un rapport médical des [Party] ([Party]) du [Date] a été versé au dossier du [Party]. Il en ressort notamment que l'intéressé, suivi depuis le [Date], présente un état de stress post-traumatique ([Party]) et bénéficie d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques, ceux-ci devant se poursuivre à tout le moins pour six mois. Le pronostic serait bon en cas de poursuite du traitement, et très mauvais dans le cas contraire, les symptômes de son trouble pouvant alors s'aggraver rapidement et aboutir à des états dissociatifs avec perte de contact avec la réalité, impliquant un risque suicidaire élevé. Les praticiens indiquent ne pas connaître de structure de soins en [Address] qui correspondrait aux besoins du requérant. Ils ajoutent qu'un renvoi dans ce pays exposerait celui-ci au contexte dans lequel il a subi des violences et le mettrait ainsi à risque de décompensation psychique avec, ici également, un risque suicidaire élevé.

Q.

Par courriel du [Date], le [Party] a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d' [Address] et son renvoi en [Address], en tant qu' [Address] tiers sûr où il avait obtenu protection.

R.

Par courrier du lendemain, le représentant juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s'agissant de l'état de dénuement dans lequel le requérant s'était trouvé en [Address] ainsi que le viol qu'il y aurait subi et les conséquences de cet événement sur sa santé psychique, précisant à cet égard qu'il n'avait reçu aucun traitement en [Address], malgré ses demandes répétées.

S.

Par décision du [Date] (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le [Party] n'est pas entré en matière sur la demande d' [Address] du requérant et a prononcé son renvoi de [Address] ainsi que l'exécution de cette mesure vers la [Address], considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

T.

L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le [Date]. Il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'[Address], subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au [Party]. Il a également requis la dispense de l'avance et des frais de procédure.

U.

Par décision incidente du [Date], le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.

V.

Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 [Address] (RS 173.32), le [Party] (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. [Address] (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. [Address].

En particulier, les décisions rendues par le [Party] en matière d'[Address] peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d [Address] applicable par renvoi de l'art. 105 [Address] [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'[Address] dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 [Address] et 108 al. 3 [Address]).

1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 [Address]).

2.

Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé. Celui-ci ne conteste plus, au stade du recours, le résultat des investigations du [redacted], au terme desquelles il est apparu qu'il était majeur à son arrivée en [redacted]. Ce point n'a donc plus à être examiné.

2.1 En revanche, le recourant reproche au [redacted] une violation de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver, ainsi que, plus généralement, de son droit d'être entendu.

Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. [redacted] en relation avec l'art. 6 [redacted]), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. [redacted] 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. [redacted] et 8 [redacted] ; cf. [redacted] 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du [redacted]).

L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b [redacted], lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. [redacted] 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT [redacted], Procédure administrative, 2^{ème} éd. 2015, p. 615 ; [redacted] des Bundes, 3^{ème} éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).

Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. [redacted], comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; [redacted] 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'[redacted] peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder

à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. [redacted] 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et [redacted] [redacted]).

2.2 Le recourant fait d'abord valoir que le [redacted] aurait violé la maxime inquisitoire en omettant d'apprécier des points spécifiques de ses motifs plaidant en défaveur de l'exécution de son renvoi.

Ce grief se confond avec ceux sur le fond, qui seront examinés ci-après (cf. *infra*, consid. 6 et 7).

2.3 L'intéressé reproche ensuite au [redacted] d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant le viol – démontré selon lui – qu'il dit avoir subi en [redacted] sans lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer suffisamment sur cet événement et ses conséquences, notamment dans le cadre d'une audition complémentaire.

Lors de l'audition du [redacted], le recourant a pu relater valablement les faits. L'auditrice l'a informé de son droit d'être entendu par un auditoire masculin ou féminin sur d'éventuelles persécutions liées au genre, droit qu'il a renoncé à faire valoir. Au terme de son exposé de l'agression qu'il aurait subie en [redacted], il a expliqué : « ça me coûte cher d'en parler », suite à quoi l'auditrice lui a proposé de clore le sujet, ce qu'il a accepté (cf. point 2.06). Il a ensuite nanti l'autorité intimée d'informations plus détaillées sur cet événement et ses suites en lui transmettant le rapport médical du [redacted] qui en fait état (p. 2). Le [redacted] était ainsi fondé à statuer sans procéder à d'autre mesures d'instruction sur cette question. Pour le surplus, l'appréciation des déclarations de l'intéressé par l'autorité intimée relève du fond et sera examinée plus loin (sur ce point, cf. *infra*, consid. 6.5.4 in *fine*).

2.4 Le recourant fait encore grief au [redacted] d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en [redacted] et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la [redacted] est désignée par l'art. 6a al. 2 [redacted] comme [redacted] tiers sûr, mais qu'il appartient au [redacted] de vérifier si cette

présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.

Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. [redacted] 1 [redacted], indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'[redacted], le [redacted] a d'ailleurs mentionné que le [redacted] était « libre de traiter matériellement les demandes d'[redacted] », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du [redacted] du [redacted] concernant la modification de la loi sur l'[redacted], [redacted] 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 [redacted] (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du [redacted] sur les étrangers et l'intégration [redacted], RS 142.20)).

Cette vérification par le [redacted] a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'[redacted] de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 [redacted]. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'[redacted] de renvoi concerné en tant qu'[redacted] tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le [redacted] n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la [redacted] est un [redacted] tiers sûr devait être renversée.

2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le [redacted] a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b [redacted]). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.

3.

3.1 En vertu de l'art. [redacted] 1 let. a [redacted], le [redacted] n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'[redacted] si le requérant peut retourner dans un [redacted] tiers sûr, au sens de l'art. 6a [redacted] 2, let. b [redacted], dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a [redacted] 2 let. b [redacted], le [redacted] désigne les [redacted] tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

3.2 Par acte du [redacted], le [redacted] a désigné l'ensemble des [redacted] – dont la [redacted] – et des [redacted] de

l' [Party] [Party] [Party] [Party] ([Address], [Address], [Address]) comme des [Address] tiers sûrs.

3.3 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en [Address]. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. *supra*, let. [Address]) sur la base de l'Accord entre le [Party] et le [Address] relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière ([Address] 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un [Address] tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.

3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. [Address]. 1 let. a [Address] sont réunies.

En conséquence, la décision du [Party] de non-entrée en matière sur la demande d' [Address] du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

4.

Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d' [Address], le [Party] prononce en principe le renvoi de [Address] et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 [Address]).

Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l' [Address] du [Address] [Party], RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 [Address]).

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 83 [Party].

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son [Address] d'origine ou de provenance ou dans un [Address] tiers est contraire aux

engagements de la [redacted] relevant du droit international (art. [redacted]. 3 [blue]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 [redacted], ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 [redacted]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 [blue]).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. [redacted]. 4 [blue]).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la [redacted] pour son [redacted] d'origine, son [redacted] de provenance ou un [redacted] tiers, ni être renvoyé dans un de ces [redacted] (art. [redacted]. 2 [blue]).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la [redacted], pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre [redacted], respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'[redacted], et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 [blue] ou encore l'art. 3 de la convention du [redacted] contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 [redacted]. A l'instar des autres pays européens, la [redacted] a été désignée comme [redacted] tiers sûr. Selon l'art. 6a [redacted], un tel [redacted] est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la [redacted] relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 [blue], qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 [redacted] devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 [redacted], tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question ([redacted] 2014/28 consid. 11).

6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en [redacted] et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 [redacted] en cas de renvoi dans ce pays.

6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : [redacted]), l'art. 3 [redacted] ne saurait être interprété comme obligeant les [redacted] contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.

En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'[redacted] qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 [redacted], les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un [redacted] afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet [redacted] (cf. [redacted], décisions [redacted] et [redacted] du [redacted], requête n° 40524/10, par. 180 ; [redacted] et autres c. [redacted] et [redacted] du [redacted], requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt [redacted] du [redacted], requête n° 53566/99, par. 85).

[redacted]

Selon la jurisprudence de la [redacted], un [redacted] peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 [redacted] – ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'[redacted] totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. [redacted], arrêts [redacted] et [redacted] [redacted] du [redacted], n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; [redacted] [redacted] [redacted] du [redacted], n° 29217/12, par. 95 s. ; [redacted] [redacted] du [redacted], n° 39350/13, par. 27 s.).

En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 [redacted] (cf. [redacted], décision précitée [redacted], par. 71 ; arrêts Sufi et [redacted] du [redacted], requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; [redacted] du [redacted], requête n° 26565/05, par. 42).

6.5.2 Le [redacted] a en l'occurrence retenu que la [redacted] était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du [redacted] [redacted] et du [redacted] du [redacted] (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la [redacted] ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

6.5.3 Le recourant argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en [redacted]. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent *de facto* les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'après avoir obtenu l'[redacted] en [redacted], il s'est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même.

6.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en [redacted].

Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'[redacted] ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la [redacted] n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'[redacted] tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et [redacted] [causes jointes] du [redacted] (consid. 9.1).

Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en [redacted], fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du [redacted] consid. 6.6.4 ; [redacted] du [redacted] consid. 5.5 ; [redacted] du [redacted] consid. 7.5, E-5659/2021 du [redacted] consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du [redacted] consid. 6.3).

[REDACTED]

Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en [REDACTED] en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu'il a pu être logé temporairement dans un hôtel après avoir quitté le camp de [REDACTED]. En outre, comme l'a relevé le [REDACTED], il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3), et auxquelles l'intéressé a d'ailleurs indiqué avoir eu recours pour se nourrir. Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, le recourant a déclaré avoir reçu un permis de travail en [REDACTED] et rien n'indique qu'il ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement.

Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en [REDACTED] le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. [REDACTED] 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en [REDACTED], en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en [REDACTED]. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'[REDACTED] de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 [REDACTED] ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués par l'intéressé dans son recours.

A l'instar du [REDACTED], le Tribunal ne peut que constater que les brutalités dont l'intéressé aurait fait l'objet en [REDACTED] ne sont pas établies. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] 7.2.1 et 7.2.2). Il sied de relever que le recourant a déclaré avoir fait une tentative de suicide en [REDACTED] « dans le cadre d'une souffrance psychique liée aux conditions de vie difficile » (cf. rapport médical du [REDACTED], p. 2) ; il n'est ainsi pas exclu que des événements antérieurs à son départ d'[REDACTED] soient à l'origine de son trouble psychique. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressé n'ont pas été constantes s'agissant des suites qu'il aurait données à cette

agression ; il a en effet affirmé, d'une part, que ses tentatives de porter plainte auprès de la police s'étaient avérées infructueuses (sans fournir aucun indice de ses démarches ou de l'inaction des autorités ; cf. rapport médical du [redacted], p. 2), et, d'autre part, qu'il n'avait pas osé déposer plainte pour ces faits (cf. mémoire de recours, p. 9). Rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en [redacted].

6.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la [redacted], le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 [redacted] que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. [redacted], arrêt [redacted] du [redacted], requête n° 39350/13, par. 31 ss ; [redacted] 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.

La [redacted] a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du [redacted], requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la [redacted] du [redacted] en l'affaire C-578/16).

Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également *infra*, consid. 7.4).

6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la [redacted] relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. [redacted]. 3 [redacted]).

7.

7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

7.2 Conformément à l'art. 5, l'exécution du renvoi des personnes venant des membres de l' et de l' est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.

Dans son arrêt E-3427/2021 et précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en , l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la de recours en matière d' [JICRA] 2003 n° 24 consid.).

7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en sont tels que l'exécution de son renvoi

[redacted]

dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. [redacted]. 4 [redacted] (cf. [redacted] 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).

Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et [redacted] précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en [redacted] les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, l'allégation selon laquelle il n'aurait obtenu aucun traitement en [redacted] paraît contredite par un des journaux de soins du [redacted], lequel stipule « A eu un ttt durant son séjour en [redacted], mais ne sait le nom et n'a aucun document ».

En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de [redacted], il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du [redacted] consid. 12.5.3 et [redacted]). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en [redacted]. Les menaces [redacted] qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Sur ce point, l'agression sexuelle alléguée par le recourant ne saurait fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en [redacted], vu ce qui a été exposé (cf. *supra*, consid. 6.5.4 *in fine*).

7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en [redacted], elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et [redacted] précité consid. 11.5.1 ; [redacted] 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.

Cette mesure est enfin possible (cf. art. [redacted]. 2 [redacted]), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet [redacted].

9.

En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

10.

10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du [redacted] concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le [redacted] (FITAF, RS 173.320.2).

10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du [redacted]. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le [redacted] prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au [redacted] et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

[redacted]

[redacted]